

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5088/2540

พนักงานอัยการ จังหวัด นนทบุรี
นาย สาโรจน์ โต๊ะเถื่อน

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 335

ป.วิ.อ. มาตรา 17, มาตรา 120, มาตรา 121

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 ไม่ใช่เป็นความผิดต่อส่วนตัว หรือความผิดอันยอมความกันได้ ไม่จำเป็นต้องร้องทุกข์ ดังนี้ เมื่อพนักงานสอบสวน ทราบว่ามีการกระทำความผิดดังกล่าวเกิดขึ้นจากการแจ้งความร้องทุกข์ของผู้เสียหายที่ 1 ว่าคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านและรายการทรัพย์สินที่ถูกลักไปมีโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้เสียหายที่ 2 รวมอยู่ด้วย พนักงานสอบสวนก็มีอำนาจสอบสวนเรื่อง เกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว พนักงานอัยการโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องในส่วนที่ เกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เสียหายที่ 2

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 ให้ จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน 5,200 บาท แก่ผู้เสียหายที่ 1 และ 17,800 บาท แก่ผู้เสียหายที่ 2

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(3)(8) วรรคสาม จำคุก 3 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้เสียหายที่ 1 จำนวน 8,200 บาท และผู้เสียหายที่ 2 จำนวน 17,800 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า พฤติการณ์ที่เกิดขึ้นฟังได้ว่า จำเลยได้เข้าไปในบ้านผู้เสียหายที่ 1 และลักทรัพย์สินตามฟ่องไป ในส่วนที่เกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เสียหายที่ 2 ที่จำเลยอ้างว่าผู้เสียหายที่ 2 ไม่เคยแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนและไม่เคยมอบอำนาจให้ผู้เสียหายที่ 1 ไปแจ้งความร้องทุกข์แทนพนักงานสอบสวนจึงไม่ได้ทำการสอบสวน พนักงานอัยการย่อมไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่า ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 ไม่ใช่เป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอันยอมความกันได้ จึงไม่มีความจำเป็นต้องร้องทุกข์เมื่อพนักงานสอบสวนทราบว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจากการแจ้งความร้องทุกข์ของผู้เสียหายที่ 1 ว่าคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านและรายการทรัพย์สินที่ถูกลักไปมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เสียหายที่ 2 รวมอยู่ด้วย พนักงานสอบสวนก็มีอำนาจสอบสวนเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวด้วยโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องในส่วนที่เกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เสียหายที่ 2

พิพากษายืน

(ชุชาติ ศรีแสง-สุพล พันธุมโน-กมล เพียรพิทักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ